

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1148/2532

นายโกบ ดาราแสง

โจทก์

นายปิ่น แสงเดือน

จำเลย

นายโกบ ดาราแสง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องจากจำเลยได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 9มิถุนายน 2531 ปราบฏตามสำเนาภาพถ่ายมรณบัตรทำยคำร้องนี้โจทก์มีความประสงค์ขอศาลเรียกนางโสมแสงเดือนเข้ามารับมรดกความแทนจำเลยผู้ตาย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ นางโสม แสงเดือน ไม่คัดค้าน (อันดับ 105)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 92)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วจึงให้ส่งสำนวนมาศาลฎีกาเพื่อพิจารณาส่งต่อไป (อันดับ 96,105)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้นางโสม แสงเดือน เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้อีก

ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้นางโสม แสงเดือน เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้
มรณะแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้อีก

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ